重庆万州重庆天塑包装制品有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查报告

重庆万州重庆天塑包装制品有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）涉事单位概况 2

1. 事故单位概况 2

2. 相关单位概况 2

（二）合同签订情况 3

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡及事故伤害程度说明 6

（六）相关单位安全管理情况 6

1. 天塑包装公司 6

2. 宁兰食品公司 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故信息接报及响应情况 7

（二）事故现场应急处置情况 7

（三）医疗救治和善后情况 8

1. 医疗救治情况 8

2. 善后处置情况 8

三、事故原因分析 8

（一）事故相关检验检测和鉴定情况 8

（二）直接原因 8

（三）间接原因 9

四、有关责任单位及人员存在的主要问题.....10

五、有关单位监管情况.....10

六、有关责任人员和责任单位的处理建议.....11

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....11

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....11

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....12

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员.....12

（五）其他处理建议.....13

七、事故整改和防范措施.....13

（一）天塑包装公司.....13

（二）宁兰食品公司.....14

（三）分水镇政府.....14

（四）区经济信息委.....14

重庆万州重庆天塑包装制品有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查报告

2024年12月11日7时40分许，重庆天塑包装制品有限公司管理人员谭某在车间塑机下方拾取塑料瓶废料时，被移动的模具夹住头部后受伤，经医护人员抢救无效当场死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开展一般生产安全事故调查的批复》的规定，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区经济信息委、区公安局、区总工会等单位组成的重庆万州重庆天塑包装制品有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），负责事故调查工作，同时邀请万州区检察院参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州重庆天塑包装制品有限公司“12·11”一般机械伤害事故是一起因企业未切实落实安全生产主体责任所造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

1. 事故单位概况

重庆天塑包装制品有限公司（以下简称：天塑包装公司），成立日期：2024年9月27日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：500101018659838；法人：吴俊杰；经营场所：重庆市万州区分水镇新石村一组厂房1；经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；纸和纸板容器制造；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 相关单位概况

重庆宁兰食品（集团）有限公司（以下简称：宁兰食品公司），注册日期：2000年3月1日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91500101736593697W；经营人：张成学；经营场所：重庆市万州区分水镇敬家河经济开发区；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售

（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）合同签订情况

重庆市万州区惠友塑料制品厂（吴某甲父亲吴某乙名下个人独资企业）与宁兰食品公司于2024年4月22日签订了《厂房租赁协议书》，约定将宁兰食品公司原包材库房租赁给重庆市万州区惠友塑料制品厂，租赁期限5年，从2024年6月1日起至2029年6月1日止，租金15万元。合同中双方对消防安全、物业管理等事项进行约定，但双方未签订专门的安全生产管理协议也未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。

在筹备过程中为便于产品销售，重庆市万州区惠友塑料制品厂法人吴某乙与其儿子吴某甲成立了天塑包装公司并将生产经营业务转到天塑包装公司，重庆市万州区惠友塑料制品厂已停止经营，重庆市万州区惠友塑料制品厂租赁的库房由天塑包装公司使用。

（三）事故发生经过

2024年12月11日7时30分许，天塑包装公司管理副厂长谭某来到生产车间，看见龙某某和谭某某正在捡拾成品塑料瓶及废料，便让龙某某去吃早饭，由其接替工作，龙某某随即离开车间。7时40分许，谭某某听见身后的谭某呼叫："关电、关电"，谭某某回头看见谭某头部夹在两个模具模座之间，便立即赶到塑机旁，在谭某的指导下按下红色紧急停车按钮，塑机

停止运行后，谭某自行从模座上脱离，随后双手抱头，缓缓坐在地面，谭某某看见谭某脸部有少许血迹，扶他在地面躺下后，于 7 时 43 分电话报告龙某某，并拨打“120”急救电话。

（四）事故现场情况

事故现场位于重庆市万州区分水镇新石村天塑包装公司生产车间，车间内部地面中线设置主通道，沿主通道两边相对布置有 4 台塑机，用于塑料瓶生产。

事发塑机为进入车间后左侧第一台 SINY 鑫义塑机，其型号为 86-03172120081。塑机高度为 1.95m，顶部贴有防止烫伤标识，塑机底部距地面 0.53m，地面有两个用于收集塑料瓶废品的不锈钢框，不锈钢框之间有宽度约为 0.35m 的间隙，不锈钢框之间的间隙有塑料废品。塑机机身部分高为 1.42m，宽为 1.78m，塑机上有一控制面板，用于控制塑机，控制面板下方有两个按钮，红色按钮为急停按钮。

塑机机身部分有两扇玻璃门，将塑机内部和外部隔开，靠车间内侧玻璃门缺失。塑机内部有用于塑料瓶成型的夹具和模具，在模具上有凝结的原材料。



图 1

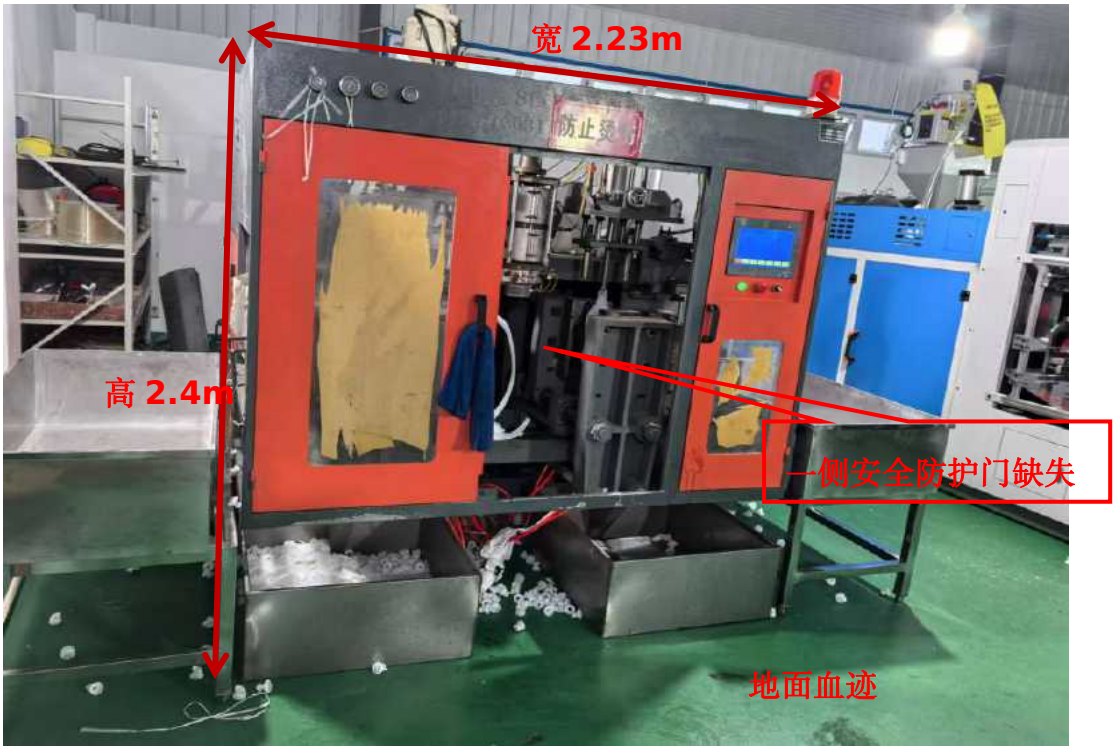


图 2

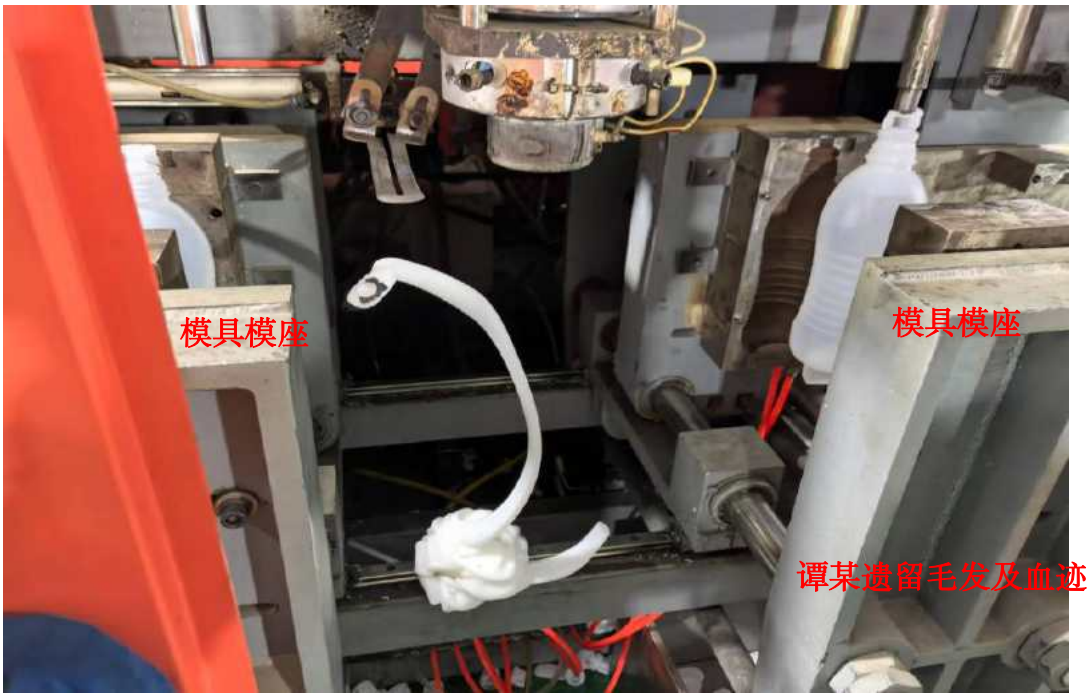


图 3

（五）人员伤亡及事故伤害程度说明

谭某，男，出生于 1973 年 11 月 3 日，身份证号码：512**********2912，住址：重庆市万州区，系天塑包装公司的管理副厂长，主要负责生产现场的安全、机修和设备周边清洁，在本次事故中死亡。

（六）相关单位安全管理情况

1. 天塑包装公司

天塑包装公司成立后，因法定代表人吴某甲暂无法履职，委托其父亲吴某乙（公司投资人之一）实际负责公司管理。公司成立了安全领导小组，谭某担任组长，张某某、龙某某、廖某某等 6 人为成员。制定了《安全管理制度》《各岗位与相对

应的责任制度》等安全管理制度。查阅公司安全管理资料，公司于2024年12月6日组织从业人员开展了岗前培训。

2. 宁兰食品公司

宁兰食品公司作为事故车间的出租单位，对租用单位负有统一协调管理的责任与义务。查阅公司安全管理资料，宁兰食品公司在车间租用单位变更后，未与车间实际租用单位签订租赁协议和专门的安全生产管理协议；未见宁兰食品公司定期对车间租用单位开展安全检查的记录。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7时43分，作业人员谭某某向公司管理厂长龙某某报告事故情况，7时48分，龙某某电话报告天塑包装公司负责人吴某甲、吴某乙，吴某乙随即拨打“110”，并前往现场。8时22分，分水镇人民政府接到分水派出所报告后，立即赶赴现场查看情况，并向区委区政府值班室、区应急管理局报告事故情况，区应急管理局、区经济信息委接到报告后立即前往现场开展调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，谭某某及时停止塑机运行，并拨打“120”。龙某某接到谭某某电话后，立即赶回生产车间，并切断生产车间总开关电源。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

2024 年 12 月 11 日 7 时 55 分许，“120”救护车到达现场，对谭某开展救治，后谭某经抢救无效死亡。

2. 善后处置情况

事故发生后，天塑包装公司与谭某家属进行协商，于 2024 年 12 月 11 日达成协议，天塑包装公司向谭某家属赔付一次性赔偿金 110 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，善后处理妥当，未造成社会不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

2024 年 12 月 13 日，事故调查组依法委托重庆市万州司法鉴定所对谭某死亡原因进行鉴定。重庆市万州司法鉴定所于 2025 年 1 月 23 日出具司法鉴定意见书（万司鉴字[2024]法医鉴字第 395 号），分析鉴定：谭某死亡原因符合头部挫裂伤、大量失血等致创伤性休克死亡。

（二）直接原因

1. 根据调查询问笔录反映，12 月 10 日 17 时许，天塑包装公司管理副厂长谭某将事发塑机的一侧安全防护门送到个体工

商户郭某某处进行矫正、喷漆后，未对该塑机采取停机或警示措施，导致塑机安全防护门缺失后仍在运转。

2. 据调查，谭某在塑机运行时，将头部伸入了正在闭合的A模座和B模座之间，导致谭某头部瞬间受到模座的挤压，并直接形成致命性挤压伤。

综上所述，谭某违反操作规程[1]，擅自将头部伸入安全防护门缺失且正在运转的塑机内，致其头部受到模座的挤压后死亡，是本次事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1. 天塑包装公司安全管理制度不完善。一是未制定相应管理措施或考核制度对从业人员安全操作规程执行情况进行检查督促；二是设备维修制度不完善，未制定设备维修审批制度和维修期间安全管理措施。天塑包装公司安全管理制度不完善，以致谭某在未报告、未采取安全管理措施的情况下将安全防护门拆下送修，且在防护门缺失的情况下违规作业，导致事故发生。

2. 天塑包装公司未及时发现并消除生产安全事故隐患。根据调查询问笔录反映，12月10日17时许，副厂长谭某将事发塑机的一侧安全防护门送到个体工商户郭某某处进行矫正、喷漆后，该塑机在安全防护门不完整状态下仍在运行。天塑包装公司未发现并消除作业现场存在的安全隐患，导致事故发生。

---

[1] 操作规程8.2：各机器在运转时料斗、机体及螺杆内，不允许有硬物进入。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）天塑包装公司未落实安全生产主体责任：未完善安全管理制度，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）天塑包装公司实际负责人吴某甲，未完善安全管理制度，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）天塑包装公司管理副厂长谭某，未按照安全操作规程作业，未及时消除生产安全事故隐患。

（四）天塑包装公司管理厂长龙某某，未落实公司岗前培训要求[2]，开机检查时未发现塑机在安全防护门不完整状态下仍在运行的隐患。

五、有关单位监管情况

分水镇人民政府作为天塑包装公司日常监管单位，履行了如下管理职责：一是制定了《分水镇2024年度安全生产监督检查计划》，并在具体工作予以落实。推进安全隐患大排查大整改行动，截至12月，对辖区正常经营的51家工贸企业开展走访和安全排查70余次，排查率100%，发现隐患36处，现场整改31处，限期整改中5处。二是组织开展安全生产及消防安全知识宣传活动3次，发放各类宣传单458张，在辖区悬挂宣传横幅40余条，张贴安全宣传海报200余张。三是自2024年9月27日天塑包装公司登记注册以来，镇主要领导及工作人员先后到企业开展走访检查和安全排查3次，召集企业法人开展

[2] 岗前培训要求：开机前检查机器外观是否完整，如缺少必要部件，不得进行开机。

座谈会1次。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

谭某，男，群众，身份证号码：512**********2912，于2024年12月担任天塑包装公司管理副厂长，未及时消除塑机安全防护门缺失的安全隐患，且擅自将头部伸入运转设备内，导致其头部受到模座的挤压致其死亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]的规定，涉嫌重大责任事故罪，但鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

天塑包装公司未落实安全生产主体责任：未完善安全管理制度，未及时发现并消除生产安全事故隐患。在本次事故中负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]、《重庆市安全生产条例》第十六条第二款[5]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]、《生产安全事故罚款处

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《重庆市安全生产条例》第十六条第二款：生产经营单位应当建立健全安全生产的投入保障、宣传教育和培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急救援、危险作业管理、检维修作业、发包（出租）管理等安全生产规章制度和有关操作规程；对重大危险源或者安全风险程度高的重要设施设备、重点生产经营场所，还应当制定专门的安全管理制度。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

罚规定》第十四条第（二）项[7]和《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10[8]之规定，给予天塑包装公司罚款人民币 51 万元（伍拾壹万元）的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

吴传合，男，群众，公民身份号码：512**********2379，于 2024 年 9 月担任天塑包装公司实际负责人,作为该公司负责人，未完善安全管理制度，未及时发现并消除生产安全事故隐患，在本次事故中负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项[9]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项[10]的规定,给予吴传合处上一年年收入(吴传合 2023 年年度收入为 6.12 万元）40%的罚款的行政处罚，罚款人民币 2.448 万元（贰万肆仟肆佰捌拾元整）。

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员

龙某某，男，群众，公民身份号码：512**********2034，于 2024 年 12 月担任天塑包装公司管理厂长，未落实公司岗前

---

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》裁量）

[8] 《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10：

序号	法定依据	处罚依据	适用条件			裁量阶次	单位处罚（万元）	主要负责人处罚	其他负责人和安全生产管理人员处罚
			死亡人数（人）	重伤人数（人）	直接经济损失（万元）				
10		年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑	1	0	不满300		50-55	上年收入40%	暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入23%--27%

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

培训要求，开机检查时未发现塑机在安全防护门不完整状态下仍在运行的隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定[12]，建议天塑包装公司按照企业规章管理制度予以处理，并将处理结果报区应急管理局。

（五）其他处理建议

本次事故调查中，宁兰食品公司在车间租用单位变更后，未与车间实际租用单位签订租赁协议和专门的安全生产管理协议；未对车间租用单位定期进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[13]的规定，建议由区应急管理局对其进行处理。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）天塑包装公司

应深刻汲取本次事故的教训，一要完善安全管理制度，制定相应管理措施或考核制度对从业人员安全操作规程执行情况进行检查督促；完善设备维修制度，明确制定设备维修审批制

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

度和维修期间安全管理措施。二要对生产作业的场所、环节、过程开展全面安全检查、隐患排查，对发现的隐患及时处理；三要加强现场管理，及时纠正从业人员违规作业行为。四要改进生产工艺，将目前徒手拾取收集地面散落的塑料瓶废料的方法优化为工具捡拾。五要强化从业人员安全教育培训，着重开展安全操作规程、操作使用手册和企业规章制度的学习，增强从业人员安全风险意识和安全责任意识，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）宁兰食品公司

要切实履行对车间租用方的安全生产管理职责，及时更新租赁协议，并与租用单位签订专门的安全生产管理协议，或者约定各自的安全生产管理职责；要切实开展对租用单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，并做好记录。

（三）分水镇人民政府

要针对此次事故情况对辖区内监管企业开展一次警示教育，切实提高辖区内监管企业的安全生产意识、管理水平；要进一步强化辖区企业安全生产监督管理，加强日常巡查、执法检查效果，强化隐患排查，督促隐患整改，坚决杜绝类似事件再次发生。

（四）区经济信息委

要严格落实行业管理责任，深刻汲取事故教训，进一步加强对行业领域安全生产监督管理，严格管控风险、严实整治隐

患、严肃行政执法，督促行业领域企业落实安全生产主体责任，做好各类设施设备、作业场所隐患排查；要加强行业领域安全生产指导，提升行业市场主体安全生产意识、管理水平。